

# **감사결과 처분요구서**

**- 전세사택 보증금 회수 부적정 조사 -**

2025. 1.

**한국수력원자력(주) 상임감사위원**

# 목 차

|                           |   |
|---------------------------|---|
| I . 감사 실시 개요 .....        | 1 |
| 1. 감사 배경 및 목적 .....       | 1 |
| 2. 감사 중점 및 대상 .....       | 1 |
| 3. 감사 실시 과정 .....         | 1 |
| 4. 감사 결과 처리 .....         | 1 |
| II . 감사결과 처분요구와 통보 .....  | 2 |
| 1. 처분요구 및 통보 사항 일람표 ..... | 2 |
| 2. 처분요구 및 통보 사항 명세 .....  | 2 |

# I. 감사 실시 개요

---

## 1. 감사 배경 및 목적

○○본부에서 근무하는 특정 직원에 대한 진정이 접수됨에 따라 진정 내용에 대한 사실관계를 확인하고, 상응하는 조치를 취하기 위하여 감사를 실시하였다.

## 2. 감사 중점 및 대상

이번 감사는 ○○본부 ■■■부 A를 대상으로 전세사택 입주 및 퇴거 과정의 법률 및 회사 규정 준수 여부를 확인하고, 전세사택 제도 개선 방안을 제시하는 데 중점을 두고 시행하였다.

## 3. 감사 실시 과정

실지감사에 앞서 진정 내용의 사실관계 확인을 위한 A 및 업무관련자 면담을 시행하였고, 사택운영 내칙, 전세계약서 등 관련 자료를 수집·분석하여 법률 자문을 의뢰하였다. 그리고 수집한 자료를 바탕으로 예비조사를 시행하고 2024. 11. 25.부터 같은 해 11. 29.까지 총 5일간 감사인력 1명을 투입하여 실지감사를 수행하였다.

## 4. 감사 결과 처리

수집한 증거자료 및 A의 문답서와 소명자료 등을 종합하여 사실관계를 조사한 결과 A의 법률 위반행위가 확인되었으며, 도출된 감사 결과에 대하여 감사실 내부 검토과정 및 감사결과심의위원회의 심의를 거쳐 2024. 12. 30. 상임 감사위원의 결정으로 감사결과를 최종 확정하였다.

## Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보

### 1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명, 원)

| 일련<br>번호 | 소관부서 | 회계 또는<br>감찰 | 처분요구종류     | 제 목                 | 금액<br>(인원) |
|----------|------|-------------|------------|---------------------|------------|
| 1        | ○○본부 | 감찰          | 징계 및<br>고발 | 전세사택 보증금 사용 부적정(고발) | (1)        |
| 2        | ◎◎본부 | 감찰          | 통보         | 전세사택 보증금 확인 절차 부재   |            |

### 2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 징 계 요 구

제 목 전세사택 보증금 사용 부적정

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ◎◎본부

내 용

### 1. 사건 관계자 개요

A는 ○○본부에서 근무하며 이 사건 전세사택의 임대차계약을 회사로부터 위임받아 처리하였고, 임대인은 A가 전세사택에 입주할 당시 처형으로 우리 회사와 임대차계약을 체결한 자이다.

### 2. 관련 규정 및 판단기준

대한민국 「형법」 제347조(사기)에 따르면 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하고, 같은 법률 제355조(횡령, 배임)에 따르면 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

그리고 우리 회사 「사택업무편람」 제13조에 따르면 사택은 비연고지 근무 직원에 대하여 제공함을 원칙으로 하고, 당해사업장 근무 중 주택자금을 대부 받거나 관할 소재지에 본인 또는 배우자 소유의 주택이 있는 직원은 사택(전세사택 포함)에 거주할 수 없다.

특히 전세사택의 경우 「사택운영 내칙」에 따라 입주직원이 인근지역에 주택을 소유하게 되면 퇴거하여야 하고, 임대차계약을 해지하는 등 계약이 만료되면 보증금을 회사에 반납하여야 하며, 전세사택 보증금의 채권확보 부실로 인하여 사손이 발생하면 이를 변상하여야 하므로 회사지원금을 목적에 맞게 운용하는 것이 무엇보다 중요하다.

만약 전세사택을 위한 회사지원금을 명목에 맞지 않게 임의로 소비한다면 징계는 물론이고 형법상 책임을 면치 못할 것이다.

따라서 우리 회사직원은 대한민국 법령을 준수하여 사기 및 횡령의 죄를 범하지 않아야 하고, 회사 규정을 준수하여 전세사택을 위한 회사지원금을 그 목적에 맞게 이용하여 국민으로부터 비난의 대상이 되지 않도록 신의칙에 따라 성실하게 행동하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 회사지원금의 거래 흐름 부적정

○○본부는 2016. 9. 8. 전세사택 입주대상 직원인 A에게 회사지원금을 지급하면서 해당 전세계약의 업무를 위임하여 회사지원금을 임대인에게 지급하도록 하였는데, A는 회사지원금을 당시 부동산 매도인에게 입금하고, 처형을 임대인으로 한 임대차계약서를 회사에 제출하였다.

A는 이사할 집을 알아보던 중 “전세물건도 없고 매매 물건만 있는 상황이었고, 전세 연장계약이 불가할 경우 2년마다 이사하는 것도 부담스러웠다”는 이유로 이 사건 부동산을 매입하기로 마음먹고 처형의 동의를 얻어 등기상 소유자를 처형으로 하는 부동산 매매계약을 체결하였다.

A는 당시 「사택운영 내칙」에 따라 본인 및 배우자의 직계존비속, 부양가족 등을 임대인으로 하는 주택은 전세사택으로 계약을 체결할 수 없다는 사실을 알고, 처형의 명의로 부동산을 매입하면서 처형과 임대차계약을 한 것으로 회사에 서류를 제출하여 회사지원금을 지급받았으며, “회사지원금을 제외한 본인의 금전은 처형이 가져도 된다고 생각하여 처형이 집을 사는데 돈을 준 것(증여)이다”라는 관점으로 보아야 한다고 주장하였다.

이와 같은 A의 행위를 회사지원금을 임차보증금 명목으로 사용할 것처럼 회사를 기망하여 임차보증금으로 사용하지 아니하고 부동산을 매입하는데 사용하였다고 본다면, 우리 회사로서는 만약 회사지원금으로 이 사건 부동산을 매입하는 용도로 사용할 것이라는 점을 사실대로 고지받았다면 A에게 금전을 지급하지 않았을 것이므로 사기죄<sup>1)</sup>가 성립할 수 있다.<sup>2)</sup>

#### 나. 추가 회사지원금의 부적절 사용

A는 임대차계약 갱신에서 2022. 7. 15. 기존 전세보증금에 더하여 추가 지원금을 신청하였고, 보증보험에 가입 가능한 금액으로 전세계약서를 작성하고 추가 지원금을 받았으며, 지급받은 보증금을 2020년 당시 장모로부터 차용한 금전 상환에 9백만 원, 신한은행 대출 상환에 4백만 원을 사용하고 나머지는 보유하였다.

이처럼 A는 회사를 기망하여 전세사택 보증금 명목으로 회사지원금을 추가로

---

1) 타인으로부터 금전을 차용함에 있어서 그 차용한 금전의 용도나 변제할 자금의 마련방법에 관하여 사실대로 고지하였더라면 상대방이 응하지 않았을 경우에 그 용도나 변제자금의 마련방법에 관하여 진실에 반하는 사실을 고지하여 금전을 교부받은 경우에는 사기죄가 성립한다.(대법원 2005. 9. 15. 선고 2003도5382 판결 참조)

2) 사기죄의 주관적 구성요건인 편취의 범의는 피고인이 자백하지 않는 이상 범행 전후의 피고인의 재력, 환경, 범행의 내용, 거래의 이행과정 등과 같은 객관적인 사정 등을 종합하여 판단할 수밖에 없다.(대법원 1990. 11. 13. 선고 90도1218 판결 참조)

지급받아 용도에 맞게 사용하지 않았으므로 앞서 살펴본 바와 같이 사기죄가 가능하고, 만약 사기죄의 고의가 인정되지 않는다고 하더라도 횡령죄의 성립이 가능하다.<sup>3)</sup>

따라서 징계사유의 시효가 지난 사건은 사법기관에 수사를 의뢰하도록 하고, 3차 임대차 갱신계약의 경우에만 징계를 요구하도록 한다.

[표 1] 회사지원금 지급 및 사용 현황 종합

| 차수    | 입금일자        | 명목상 용도          | 지원 금액(원)   | 소명 내용              | 비 고   |
|-------|-------------|-----------------|------------|--------------------|-------|
| 3차 갱신 | 2022. 9. 5. | (추가)전세사택 보증금 지급 | 15,000,000 | 장모에게 차용금 상환, 대출 상환 | 징계 대상 |

자료: 증거자료 재구성

**관련자 의견 및 검토결과** A는 회사지원금을 임대인에게 지급하지 않은 등의 잘못을 모두 인정하였고, 본인의 무지에 의한 불찰로 벌어진 일로써 계약서나 서류적인 문제에 대하여 신경을 많이 썼지만, 그 외 자금거래 내역 등에 대해서는 중요하다고 인식하지 못하여 문제가 발생해서 죄송하다는 의견을 제시하였다.

그러나 A가 서류적인 문제에 신경을 많이 쓴 것은 전세사택을 위한 회사지원금을 지급받기 위함이고, 전세계약을 갱신할 때마다 회사지원금을 목적 외의 용도로 사용한 점을 고려할 때 사기 또는 횡령 혐의에 대한 중징계는 불가피하다. 다만, 회사지원금이 전액 회수되어 회사에 실질적 피해가 발생하지 않은 점을 고려하여 징계를 요구하도록 한다.

3) 용도를 특정하여 위탁받은 자금을 마음대로 그 제한된 용도 이외의 목적으로 사용하는 것은 그 사용행위 자체로서 불법영득의 의사를 실현한 것이 되어 횡령죄가 성립한다.(대법원 1997. 9. 26. 선고 97도1520 판결 참조)

## 조치할 사항

○○장은 ○○본부 전세사택 입주직원으로 선정되면서 2022. 9. 5.에 회사로부터 지급받은 임대차보증금을 임대인에게 지급하지 아니하고 임의 소비하여 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 ○○본부 ■■■부 A를 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 전세사택 보증금 확인 절차 부재

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

### 1. 업무 처리 절차

우리 회사는 전세사택 입주예정 직원을 선정한 이후에 「복리후생관리규정 시행세칙」 제6조(전세사택 등 채권확보) 및 「사택업무편람」 제31조(계약의 체결)에 따라 전세계약 대상 물건 선정, 계약체결 등 제반 확인사항과 임대차계약 업무를 입주직원에게 위임하여 처리하며, 전세사택 입주절차, 제출서류 등과 관련한 구체적인 사항을 입주직원에게 제공한다.

### 2. 감사 결과 확인된 문제점

○○본부는 전세사택 입주대상 직원에게 회사지원금을 지급하면서 해당 전세 계약의 업무를 위임하여 회사지원금을 임대인에게 지급하도록 하였는데, 입주직원은 회사지원금을 당시 부동산 매도인에게 입금하고, 처형을 임대인으로 한 임대차 계약서를 회사에 제출하였다.

이처럼 현행 절차에서 회사지원금은 임대인에게 잔금을 지급하기 전에 입주 직원의 계좌로 입금되므로 임대인에게 회사지원금이 지급되기까지 입주직원이 회사지원금을 보관하는 상황이 발생한다.

하지만, 이번 사건과 같이 회사와 임대차계약을 체결한 임대인이 입주직원과 특수관계인이라면 회사지원금을 실제로 받지 않고도 마치 회사지원금을 받은 것처럼 영수증을 작성하여 회사에 제출하고, 입주직원이 회사지원금을 목적외 용도로 사용할 가능성이 있다.

따라서 입주직원이 임대인에게 회사지원금을 지급하였다는 금융거래 확인의 방법으로 법률상 최소한 차임이 실제로 지급되었음을 확인할 필요성이 있다.<sup>4)</sup> 또한, 이번 사건과 같이 회사지원금을 전세사택 보증금의 목적 외로 사용할 경우 사기 또는 횡령으로 처벌이 가능하므로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 전세사택 입주(예정)직원들에게 강력하게 경고할 필요가 있다.

**관계부서 의견**      ◎◎본부 담당자는 전세사택 입주직원이 임대인에게 보증금을 송금하였다는 전산 송금확인증을 추가로 제출한다면 보증금이 임대인에게 실제 지급되었는지 확인할 수 있어 직원들에게 경각심을 줄 수 있다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

**■■■장은** 전사 전세사택 입주직원이 임대인에게 보증금을 실제로 지급하였는지 확인할 수 있는 방안을 마련하여 시행하시고, 전세사택 입주(예정)직원에게 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 철저히 공지하시기 바랍니다.(통보)

---

4) 「민법」 제618조(임대차의 의의)에 따라 임대차는 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생기는 것이므로 회사가 지원한 임대차 보증금이 임대인에게 정상적으로 지급되어야 한다.